

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3944/2534	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สุว ดี บุรณะ บุตร	โจทก์
	นาย อำนวย คะชา กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 340, มาตรา 340 ตรี

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พฤติการณ์แวดล้อมกรณีที่ว่าจำเลยที่ 1 โทรศัพท์นัดโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้เสียหายไปรับจำเลยที่ 1 ณ บั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุตามเวลาที่จำเลยที่ 1 กำหนด โดยไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่ แม้โจทก์ร่วมจะได้ขอเปลี่ยนแล้ว ทั้งจำเลยที่ 1 บอกให้โจทก์ร่วมนำเอาทรัพย์สินไปมาก ๆ และคนร้ายรู้ข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียดจากจำเลยที่ 1 ประกอบกับใจความในจดหมายที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 1 รู้เห็นร่วมแผนการณีกับคนร้ายในการปล้นเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วมและแบ่งหน้าที่มาทำบางส่วน ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับคนร้าย จำเลยที่ 1 จึงเป็นตัวละครต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ป.อ. มาตรา 340 ตรี มุ่งหมายที่จะลงโทษให้หนักขึ้นเฉพาะผู้ที่มีอาวุธปืนในการปล้นทรัพย์เท่านั้น มิใช่ว่าผู้ร่วมกระทำการปล้นรายเดียวกันจะต้องระวางโทษหนักขึ้นทุกคน เมื่อปรากฏว่าพวกของจำเลยที่ 1 อีก 2 คนมีอาวุธปืนในการปล้นส่วนจำเลยที่ 1 เพียงแต่รู้เห็นในการปล้น จำเลยที่ 1 มิได้มีอาวุธปืนในการปล้นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 340 ตรี.

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตี มาตรา 357

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสุดี บุรณะบุตร ผู้เสียหายเข้าร่วมเป็นโจทก์ทั้งสอง สำนวนศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 8 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 6 ปี ริบฎุมมือของกลาง ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4

โจทก์ โจทก์ร่วม และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 340 วรรคสอง จำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคสอง จำเลยที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 340 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี จำคุก 30 ปี นอกจากนี้ แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 4 ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองใน ฎีกาของโจทก์ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2525 เวลา 9 นาฬิกาเศษ คนร้าย 3 คน คนหนึ่งแต่งเครื่องแบบตำรวจยศร้อยตำรวจ โท ร่วมกันปล้นเครื่องเพชรพลอยต่าง ๆ หลายรายการ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง รวม

เป็นเงิน 11,666,700 บาท กระเป๋า 2 ใบ ราคา 2,000 บาท และเช็คเงินสดของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 1 ฉบับ ของโจทก์และผู้เสียหายอื่นอีกหลายคน กับ นาฬิกาข้อมือยี่ห้อไซโก 1 เรือน ราคา 1,150 บาท ของพันจ่าอากาศเอกสมศักดิ์ ไซวะนะ ไปโดยทุจริต โดยคนร้ายใช้ปืนสั้นและมีดปลายแหลมเป็นอาวุธขู่บังคับ กับใส่ คุกแอมมือโจทก์และผู้เสียหายอื่นอีกหลายคนไว้คนละข้างติดกัน และคนร้ายอีก 1 คน ได้ใช้รถยนต์ 1 คัน เป็นพาหนะในการจับพาคนร้าย 3 คนแรกและทรัพย์สินที่ ปล้นได้หลบหนีไป

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า จำเลยที่ 1 ได้กระทำความผิด ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษหรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีโจทก์ร่วมเป็นพยาน สำคัญเบิกความยืนยันว่า จำเลยที่ 1 คบค้ากับโจทก์ร่วมมาก่อนจึงทราบดีว่าโจทก์ ร่วมมีสร้อยคอมรกต ราคาประมาณ 800,000 บาท และเครื่องประดับต่าง ๆ ไว้ จำหน่ายจำนวนมากวันที่ 12 พฤษภาคม 2525 จำเลยที่ 1 โทรศัพท์นัดโจทก์ร่วมนำ สร้อยคอมรกต ไปจำหน่ายให้นางปิยะวรรณหรือน้องที่บ้าน ซอยสุขุมวิท 67 แต่เมื่อ ไปถึงไม่พบนางปิยะวรรณ จำเลยที่ 1 ได้อ้างว่านางปิยะวรรณมีธุระด่วนออกจากบ้าน ไปก่อน นัดให้มาใหม่วันรุ่งขึ้น วันที่ 13 พฤษภาคม 2525 จำเลยที่ 1 โทรศัพท์นัด โจทก์ร่วมให้นำสร้อยคอมรกตและเครื่องประดับต่าง ๆ ไปมาก ๆ อ้างว่านางปิยะ วรรณเป็นคนมีเงินจำเลยที่ 1 โทรศัพท์นัดโจทก์ร่วมไปรับที่ปั้มน้ำมันปิโตเลียม รามอินทรา ซึ่งโจทก์ร่วมเคยไปรับจำเลยที่ 1 ณ ที่นั้นมาก่อนโจทก์ร่วมขอเปลี่ยนไป รับจำเลยที่ 1 ที่ร้านเน็ต ข้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำเลยที่ 1 ไม่ยอมยืนยัน ขอให้ไปรับจำเลยที่ 1 ที่ปั้มน้ำมันดังกล่าว โจทก์ร่วมจึงจำยอมตาม เมื่อรถยนต์ โจทก์ร่วมแล่นเข้าไปจอดในปั้มน้ำมันยังไม่ทันได้ดับเครื่องยนต์ คนร้าย 3 คน ซึ่งคน หนึ่งแต่งเครื่องแบบตำรวจสร้อยตำรวจโทเข้ามาใช้อาวุธปืนและมีดขู่ บังคับปล้น เอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วมทันที นอกจากคนร้ายจะดึงเอากระเป๋าหนังบรรจุทรัพย์สิน มีค่าของโจทก์ร่วมที่นำติดตัวไปด้วยแล้ว คนร้ายยังได้เอากุญแจรถยนต์ไปไขเปิด

กระโปรงท้ายรถเอากะเป๋าผ้าบรรจุทรัพย์สินมีค่าของโจทก์ร่วมไปด้วย แสดงให้เห็นว่าคนร้ายได้ล่วงรู้สถานที่และเวลานัดหมายตลอดจนทรัพย์สินที่โจทก์ร่วมนำไปทั้งหมด จึงได้มีการวางแผนมาดักปล้นทรัพย์สินของโจทก์ร่วมไปได้เป็นมูลค่าถึง 11 ล้านบาทเศษ ข้อมูลที่คนร้ายล่วงรู้มาและทำการปล้นทรัพย์สินของโจทก์ร่วมไปได้นี้ นอกจากจำเลยที่ 1 แล้วไม่มีเหตุที่จะสงสัยว่าคนร้ายได้ข้อมูลมาจากบุคคลอื่น เพราะโจทก์ร่วมยืนยันว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้โทรศัพท์นัดสถานที่และเวลากับโจทก์ร่วมเอง โจทก์ร่วมมิได้บอกให้พ้นจาอากาศเอกสมศักดิ์ รู้ล่วงหน้าแต่อย่างใด และข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ร่วมด้วยว่า นายอุ๊ต ลำปางนักโทษในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้มอบเอกสารหมาย จ.13 แก่โจทก์ร่วมโดยบอกว่าเป็นจดหมายของจำเลยที่ 1 ที่มีถึงนายอุ๊ต...และข้อความในเอกสารหมาย จ.13 ที่ว่าเรื่องของพี่จะสืบโจทก์วันที่ 24 วันศุกร์ หน้านี้ ก็ตรงกับข้อเท็จจริงในสำนวนซึ่งนัดสืบพยานโจทก์นัดแรกวันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2525 ประกอบกับอักษรที่เขียนในเอกสารหมาย จ.13 ก็มีลักษณะเหมือนกับอักษรที่เขียนในหนังสือรับแหวนจากโจทก์ร่วมเอกสารหมาย จ.12 ซึ่งจำเลยที่ 1 รับว่าเป็นลายมือเขียนของตนเอง การเปรียบเทียบอักษรที่เขียนในเอกสารหมาย จ.13 ว่ามีลักษณะเหมือนกับอักษรที่เขียนในเอกสารหมาย จ.12 หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ศาลสามารถตรวจเห็นได้เองไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญตรวจพิสูจน์แต่อย่างใด พฤติการณ์แวดล้อมกรณีนี้ที่จำเลยที่ 1 โทรศัพท์นัดโจทก์ร่วมไปรับจำเลยที่ 1 ณ บั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุตามเวลาที่จำเลยที่ 1 กำหนดโดยไม่ยอมเปลี่ยนสถานที่แม้โจทก์ร่วมจะได้ขอเปลี่ยนแล้วทั้งจำเลยที่ 1 บอกให้โจทก์ร่วมนำเอาของไปมาก ๆ และคนร้ายรู้ข้อมูลต่าง ๆ โดยละเอียดจากจำเลยที่ 1 ประกอบกับใจความในเอกสารหมาย จ.13 ที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้เขียนดังวินิจฉัยแล้วย่อมบ่งชี้ว่าจำเลยที่ 1 รู้เห็นร่วมแผนการณกับคนร้ายในการปล้นเอาทรัพย์สินของโจทก์ร่วม และแบ่งหน้าที่มาทำบางส่วนอันเป็นการร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับคนร้าย จำเลยที่ 1 จึงเป็นตัวละครต้องระวางโทษ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ร่วมกระทำความผิดโดยทราบดีว่าพวกของจำเลยที่ 1 มีอาวุธปืนติดตัวมาด้วยในการปล้น จึงควรมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ตรี ด้วยนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ตรี มุ่งหมายที่จะลงโทษหนักขึ้นเฉพาะผู้ที่มีอาวุธปืนในการปล้นทรัพย์เท่านั้น มิใช่ว่าผู้ที่ร่วมกระทำการปล้นรายเดียวกันจะต้องระวางโทษหนักขึ้นทุกคน เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าพวกของจำเลยที่ 1 อีก 2 คนมีอาวุธปืนในการปล้นส่วนจำเลยที่ 1 เพียงแต่รู้เห็นร่วมแผนการณ์และเป็นตัวการร่วมกับคนร้ายในการปล้น จำเลยที่ 1 มิได้มีอาวุธปืนในการปล้นแต่อย่างใด กรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 340 ตรี

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 4 มีว่า จำเลยที่ 4 ได้กระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษมาหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยที่ 4 เป็นคนร้ายที่กระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษมา

พิพากษายืน.

(สุนพ กิรติยุติ-เสียง ตวีวิมล-สมศักดิ์ วิฑูรติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>